

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5176/2542

พนักงานอัยการประจำจังหวัดชัยบุรี โจทก์
จำสิบตำรวจ สำนอง พันธุ์พัฒนาชัยกิจ
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 83, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 66

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง,
มาตรา 89, มาตรา 106 ทวิ

การมีเมทแอมเฟตามีน 2,000 เม็ด และอีเฟดรีน 4,600 เม็ด โดยไม่ปรากฏ
เหตุผลความจำเป็นอย่างอื่น ผิดปกติวิสัยที่จะมีไว้เพื่อตนเอง ทั้งมีการแบ่งบรรจุใน
ถุงพลาสติก 4 ถุง ถุงละ 200 เม็ด เท่า ๆ กัน ประกอบกับในขณะที่จับกุมจำเลยที่ 1 รับ
สารภาพว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อขาย จึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีน
และอีเฟดรีน ไว้เพื่อขายจริง

ในระหว่างพิจารณาคดีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้แล้วและมีผลให้
เมทแอมเฟตามีนไม่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อไป แต่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท
1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การที่จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเกินปริมาณเพื่อขาย และมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเป็นการกระทำความ
ผิดในวาระเดียวกันจับได้พร้อมกัน แม้วัตถุแห่งการกระทำความผิดต่างชนิดกัน

แต่ก็เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ด้วยกัน จึงเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท

ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 มีโทษหนักกว่าความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 89 ดังนั้นจึงต้องนำกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำความผิดซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยลงโทษแก่จำเลยทั้งสอง

การมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเพื่อขายในขณะเดียวกัน ย่อมเป็นความผิดกรรมเดียว และเป็นกรรมเดียวกับการมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 89, 106 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 11ขอให้ริบของกลาง และให้ลงโทษจำเลยที่ 1 สามเท่าตามกฎหมาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับว่า มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง แต่ไม่ได้มีวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขาย

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89, 106 ทวิพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายและมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขาย จำคุกคนละ 20 ปี ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี ฐานมีอาวุธปืนที่ผู้อื่นได้รับใบอนุญาตไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตปรับคนละ 2,100 บาทรวมโทษจำคุกคนละ 21 ปี และปรับคนละ 2,100 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 14 ปี และปรับ 1,400 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ยกฟ้องโจทก์

สำหรับจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อขายหรือไม่และจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนเกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ในครอบครองเพื่อขายและมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า กรณีสำหรับจำเลยที่ 1 การมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้ในครอบครองจำนวนมากถึง 6,600 เม็ดโดยไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่น ผิดปกติวิสัยที่จะมีไว้เพื่อเสพเอง ทั้งมีการแบ่งบรรจุในถุงพลาสติกจำนวนถุงละ 200 เม็ดเท่ากัน และได้ความจากพันตำรวจตรีทรงเกียรติ พยานโจทก์ว่าสืบทราบที่บ้านของจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์ขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยพันตำรวจตรีทรงเกียรติเบิกความตอบคำถามทนายจำเลยว่า ในขณะที่จับกุมตัวจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ไว้เพื่อจำหน่ายให้บุคคลนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลประตูลำจุฬาลงกรณี เมื่อผลการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าวัตถุออกฤทธิ์ของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน 2,000 เม็ด และเป็นอีเฟดรีน 4,600 เม็ด พยานโจทก์ตั้งวินิจฉัยมาข้างต้นจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนไว้เพื่อขายจริงตามฟ้อง ข้อที่จำเลยที่ 1 นำสืบต่อสู้ว่า รับฝากวัตถุออกฤทธิ์และเฮโรอีนของกลางไว้จากนายเร่ตอนเช้าวันเกิดเหตุขณะจำเลยที่ 2 ไม่อยู่บ้าน ก็มีเพียงคำเบิกความของจำเลยที่ 1 คนเดียวเบิกความลอย ๆ ทั้งขัดกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.13 ที่อ้างว่านายเร่ตอนมาฝากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว จึงมีน้ำหนักน้อยไม่น่ารับฟัง ไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้

สำหรับจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นภริยาของจำเลยที่ 1 พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเกิดเหตุซึ่งเปิดเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากจำเลยที่ 1 รับราชการเป็นตำรวจย่อมต้องไปปฏิบัติราชการเป็นประจำ เชื่อว่าปกติจำเลยที่ 2 ต้องเป็นผู้ดูแลกิจการร้านขายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจำเลยที่ 2 ก็เบิกความว่าตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะขับรถยนต์ส่งบุตรไปโรงเรียนตอนเช้าใช้เวลาประมาณ 40 นาทีแล้วกลับมาที่ร้านเพื่อควบคุมคนงาน พันตำรวจตรีทรงเกียรติพยานโจทก์ เบิกความว่าตอนคันโต๊ะทำงานซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของร้าน เจ้าพนักงานตำรวจขอ อนุญาตให้เข้าดูจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตจากจำเลยที่ 2 มาเปิดให้ จึง พบวัตถุออกฤทธิ์บรรจุถุงพลาสติก 4 ถุง ถุงละ 200 เม็ด อยู่ในลิ้นชักที่สองด้านขวา และได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ตำรวจจำเลยที่ 2 อีกว่า ในลิ้นชักที่พบวัตถุออก ฤทธิ์ยังมีเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินในการขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ด้วย แสดงว่า จำเลยที่ 2 ใช้โต๊ะและลิ้นชักเก็บของสำคัญและเป็นผู้ถือกุญแจ ประกอบกับเมท แอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางมีจำนวนมากถึง 6,600 เม็ด บรรจุถุงรวม 33 ถุง โดยอีกส่วนหนึ่งบรรจุถุงละ 200 เม็ด รวม 29 ถุง อยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนของ จำเลยทั้งสองรวมกับเฮโรอีนอีก 2 หลอด ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกุญแจห้อง และได้ ความจากคำของพันตำรวจตรีทรงเกียรติอีกว่า ภายในตู้เสื้อผ้างดังกล่าวมีทั้งเสื้อผ้าผู้ หญิงผู้ชายและเด็กอยู่ด้วย แสดงว่าจำเลยที่ 2 ร่วมใช้ตู้เสื้อผ้างดังกล่าว เชื่อว่าจำเลย ที่ 2 รู้เห็นเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนกับเฮโรอีนของกลาง ข้อที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน อีเฟดรีน และเฮโรอีนของกลาง ขัดต่อ เหตุผลดังวินิจฉัยมาข้างต้นจึงไม่น่ารับฟังไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนของกลางเกิน กว่าปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้ในครอบครอง เพื่อขาย และมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงตามฟ้อง

อนึ่ง ปรากฏว่าระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 บังคับใช้แล้ว และมีผลให้เมทแอมเฟตามีนไม่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 อีกต่อไปแต่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การที่จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณเพื่อขายและมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง เป็นการกระทำความผิดในวาระเดียวกันโดยจับได้พร้อมกัน แม้วัตถุแห่งการกระทำความผิดต่างชนิดกัน แต่ก็เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ด้วยกันจึงเป็นการกระทำความผิดเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณเพื่อขาย ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด แต่ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 มีโทษหนักกว่าความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 89 ดังนั้น จึงต้องนำกฎหมายที่ใช้ในขณะทำผิดซึ่งเป็นคุณแก่จำเลยลงโทษแก่จำเลยทั้งสอง ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนและอีเฟดรีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายในขณะเดียวกันย่อมเป็นความผิดกรรมเดียวกันการมีไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งถือเป็นการขายและการมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการกระทำความผิดเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากัน คำพิพากษาศาลชั้นต้นลงโทษฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89

จึงชอบแล้วที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้ลงโทษฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองอีก
กระทงหนึ่งและพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยทั้งสองในมาตราเดียวกัน โดยระบุว่า
เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น "ไม่ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2ไว้ในครอบครองเพื่อขายตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำเลยที่ 1 จำคุก 13 ปี
4 เดือนและปรับ 1,400 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก 20 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ศุภชัย ภู่งาม-สถิตย์ ไพเราะ-ปรีดี รุ่งวิสัย)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

การที่จำเลยทั้งสองเป็นสามีภริยากัน ใช้น้ำศาลจะลงโทษทั้งสองคนฐานเป็นตัวการ
ร่วมกันเสมอไปไม่ แม้สามีภริยาอยู่บ้านเดียวกันตามปกติวิสัยน่าจะเชื่อว่ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องรู้เห็นการกระทำของกลุ่มสมรสของตน แต่ศาลจะลงโทษผู้ใดนั้นได้ใจทักต้องนำสืบ
ให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2540 เป็นต้น คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2540 จำเลยที่ 1 เป็นสามีของจำเลยที่ 2 โดยอาศัยอยู่บ้าน

หลังเดียวกัน ขณะที่สายลับไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อยู่
ใต้ถุนบ้าน ส่วนจำเลยที่ 1 นอนอยู่บนบ้าน และตรวจค้นยึดเมทแอมเฟตามีนของ
กลางได้จากกระเป๋าทางเกงของเด็กที่แขวนอยู่ที่เสาใต้ถุนบ้าน ส่วนธนบัตรที่ใช้ล่อ
ซื้อยึดได้จากจำเลยที่ 2 และระหว่างนั้นไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีพฤติการณ์ที่สื่อ
แสดงว่าได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำความผิด แต่กลับเป็นผู้นำตรวจค้นบ้านดังกล่าว
โจทก์มีแต่คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ให้การ
ปฏิเสธในชั้นพิจารณาเป็นพยานบอกเล่า ที่พนักงานสอบสวนดำเนินการไปฝ่ายเดียว
โดยฝ่ายจำเลยที่ 1 ไม่มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน แม้ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังแต่ก็มี
น้ำหนักน้อย โจทก์จะต้องมีพยานอื่นมาสืบประกอบ จึงจะรับฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ได้
สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เห็นได้ชัดเจนว่าศาลฎีกาวินิจฉัยลงโทษ
จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความ
ผิดมิได้ลงโทษเพราะจำเลยที่ 2 เป็นภริยาของจำเลยที่ 1 และอยู่บ้านเดียวกับจำเลย
ที่ 1 จิตกรพัฒนาศิริ